MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Droits de l'Homme	Licence 1 Droit	2 h	/20	Droits de l'Homme : fondements et mécanismes de protection

Consignes : Partiel blanc original ResumeCI — traite les deux parties. Instruments cités par leur nom exact (DUDH, PIDCP, PIDESC, Charte africaine).

Première partie — Cas pratique (10 pts)

3+3+4 pts

« Une journaliste est emprisonnée six mois sans jugement après un article critiquant un ministre ; les recours internes ont été épuisés. Sa famille veut saisir les mécanismes internationaux. »

Résolvez : 1) droits violés et instruments protecteurs ; 2) voies de recours internes épuisées ; 3) mécanismes internationaux accessibles.

✓ CORRIGÉ

1) Droits violés : liberté d'expression (DUDH art. 19, PIDCP art. 19, Charte africaine art. 9) et **droit à un procès équitable / interdiction de la détention arbitraire** (PIDCP art. 9 et 14) — la détention sans jugement est une privation de liberté arbitraire.

2) Recours internes : tribunal correctionnel → cour d'appel → Cour suprême ; saisine éventuelle du **Conseil constitutionnel** si la loi de presse pénale est inconstitutionnelle ; la **CNDH** peut être saisie en recommandation.

3) Mécanismes internationaux : à épuisement des voies internes : **Comité des droits de l'homme de l'ONU** (si la CI a ratifié le Protocole au PIDCP — communication individuelle), **Cour africaine des droits de l'homme et des peuples** si la déclaration d'acceptation existe ; la **Commission africaine** reste ouverte sans condition. Sanctions obtenues : constat de violation, recommandations, indemnisation, parfois libération.

Deuxième partie — Dissertation (10 pts)

Introduction 2 pts · I. 4 pts · II. 4 pts

Sujet : « Les droits de l'homme : acquis définitif ou combat permanent ? »

Dissertation complète : introduction en 4 temps, deux parties, conclusion.

✓ CORRIGÉ

Introduction : amorce sur 1948 et l'héritage des totalitarismes → définition (droits attachés à la dignité humaine) → problématique : *les progrès accomplis dispensent-ils de la vigilance ?*

I. Un acquis juridique considérable. A. Consécration universelle : DUDH, pactes, chartes régionales — un corpus normatif complet et contraignant. B. Mécanismes de protection institués : juges internes, CNDH, comités ONU, Cour africaine — le droit n'est plus seulement proclamé, il est garanti.

II. Un combat permanent et inachevé. A. Violations persistantes : détentions arbitraires, discriminations, restrictions des libertés numériques et de la presse — l'écart entre le texte et la pratique demeure. B. Nouveaux fronts : environnement, données personnelles, droits des peuples — la 3e génération exige toujours sa concrétisation.

Conclusion : les droits de l'homme sont à la fois acquis (corpus universel) et combattus (violations quotidiennes) — la vigilance est le prix de la liberté.